

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6938/2539

นางลาภ ไย้วเพ็ง
นางสินหรือสิลลา ภูมินนท์

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 118

เอกสารซึ่งมิได้ปิดอากรแสตมป์มาแต่ต้น เมื่อต่อมาได้ปิดให้ถูกต้องก่อนศาลชั้น
ต้นพิพากษา ก็ยอมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียอากรเพิ่มก่อน
เพราะตามมาตรา 118 แห่ง ป.รษฎากรตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้
ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่า
จะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่า
แล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113และมาตรา
114 ฉะนั้น การที่จะต้องรับผิดชอบเสียอากรเพิ่มขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่กระทบ
กระทั่งถึงการที่จะรับฟังตราสารนั้นแต่อย่างใด

เอกสารซึ่งมิได้ปิดอากรแสตมป์มาแต่ต้น เมื่อต่อมาได้ปิดให้ถูกต้องก่อนศาลชั้น
ต้นพิพากษา ก็ยอมใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียอากรเพิ่มก่อน
เพราะตามมาตรา 118 แห่ง ป.รษฎากรตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้
ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่า
จะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่า

แล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113และมาตรา 114 ฉะนั้น การที่จะต้องรับผิดชอบอากรเพิ่มขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่กระทบกระทั่งถึงการที่จะรับฟังตราสารนั้นแต่อย่างใด

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายทองเพียร มุลกาย
ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>